

第3章 被疑者の身柄保全／第1節 逮捕

刑事訴訟法

No.37

H18-23

(配点: 2)

月 日

月 日

逮捕に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 通常逮捕の逮捕状の請求を受けた裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があると認めるときは、常に逮捕状を発しなければならない。
2. 司法巡査は、通常逮捕の逮捕状を請求することはできないが、逮捕状により被疑者を逮捕することはできる。
3. 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕の着手に先立って必ず逮捕状を被疑者に示さなければならない。
4. 緊急逮捕するに当たって、被疑者に対し告げなければならないのは、被疑事実の要旨だけである。
5. 現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに差押えをすることができる。

No37	逮捕	正答率
H18-23	正解 2	92%

1 誤っている

裁判官は、「明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」(199条2項ただし書、規則143条の3)には逮捕状を発しないことができるから、被疑者に嫌疑の相当性があれば常に逮捕状を発しなければならないわけではない。このように裁判官に逮捕の必要性の審査権を与えた趣旨は、逮捕状濫発を防止し、被疑者の人権保障と刑事司法の健全な運営との調和を図る点にある。もっとも、捜査全体を知り得る地位になく、捜査に経験のない裁判官があまりにこの点に深入りするならば、捜査機能を麻痺させ、かえって思わぬ弊害を来すおそれがある。そこで、裁判官の判断の限界と基準を「明らかに逮捕の必要がない」かどうかにおいたものである。したがって、本記述は誤っている。

2 正しい

逮捕状請求権者は、検察官と司法警察員である(199条2項本文)。このように逮捕状請求権者について一定の資格を必要とすることとしている趣旨は、逮捕状濫発を防止し、また請求について慎重を期し、もって公正を担保する点にある。したがって、本記述前段は正しい。他方、逮捕状執行については、逮捕状濫発の危険はないので、199条1項本文は「検察官、検察事務官又は司法警察職員」にこれを認め、202条は、司法審査の逮捕権を前提として、司法警察員への被疑者引渡義務を定める。したがって、本記述後段も正しい。

3 誤っている

逮捕状の緊急執行を行う場合には、逮捕の着手時に逮捕状を被疑者に呈示しなくてもよい(201条2項・73条3項)。すなわち、法は数通の逮捕状の発付を認めるが、予想される被疑者の立ち回り先をすべて網羅するには、事件によっては極めて多数の逮捕状を必要とし、現実的でない。また、たまたま逮捕状を所持しないときに被疑者を発見した場合に逮捕できないとすれば、捜査の実効性を著しく害することになる。逮捕状の呈示は、司法審査を経て令状が発付されていること、理由を告げることで被逮捕者の種々の権利を保障するものであるが、既に司法審査を経て逮捕状が発付されている以上、捜査の実効性を担保するためには緊急執行をすることは許されると言わざるを得ない。したがって、本記述は誤っている。

4 誤っている

210条1項第1文は、「その理由を告げて」緊急逮捕をすることができるとするところ、「その理由」とは、被疑事実の要旨のみならず、「急速を要」する事情にあることも含む。この両者の一方の告知を欠いても緊急逮捕は違法である(最大判昭24.12.14)。したがって、本記述は誤っている。

5 誤っている

現行犯逮捕の場合にも、被疑者の搜索、逮捕の現場の搜索、差押、検証ができる(220条1項)が、同条項が「検察官、検察事務官又は司法警察職員は」と定めているので、私人が逮捕した場合に私人にはこのような権限が認められない。したがって、本記述は誤っている。